

1514479-84.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... pelo uso de drogas, mas não era ponto de tráfico. Essa terceira menina também foi abordada e levada para a Delegacia, mas estava grávida e foi liberada.

Nada obstante o acusado não ter admitido o tráfico, a autoria restou demonstrada.

Com efeito, o policial militar Marcos Tadeu de Moraes Pareschi atestou que a equipe foi acionada pelo COPOM, com informações de que um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1514479-84.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514479-84.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158925/2021 - 69º D.P. TEOTONIO

VILELA, 18460069 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 3167/21/362 - 69º D.P. TEOTONIO

VILELA, 2158925 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL BEZERRA RIBEIRO e outro

VISTOS.

RAFAEL BEZERRA RIBEIRO, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 12 de junho de 2021, por volta de 15:45 horas, na Rua Amorepinima, nº 70, Sapopemba, nesta cidade e comarca da Capital, previamente ajustado e com unidade de propósitos com a corré DAMARIS ARIANE DE OLIVEIRA, em relação a quem o processo foi desmembrado, traziam consigo e mantinham sob a guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância, 14 (quatorze) invólucros plásticos de "skunk" (massa líquida: 3 gramas), e 20 (vinte) porções de cocaína em forma de pedras de "crack" (massa líquida: 2,4 gramas).

A denúncia foi recebida em 22 de junho de 2021 (fls. 112/113), o réu foi citado

(fls. 123), e apresentou defesa preliminar (fls. 126/127).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado (fls. 216/218).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 222/229). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição alegando insuficiência de prova. Alternativamente, requereu a aplicação de pena mínima, regime aberto para início de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls. 235/250).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de RAFAEL BEZERRA RIBEIRO e DAMARIS ARIANE DE OLIVEIRA, porque praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 29/30, auto de constatação de fls. 40/43 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 210/212, no qual os peritos concluíram tratar-se de cocaína, Tetrahydrocannabinol, ADB-Butinaca e MDMB-4en-PINACA, as substâncias apreendidas com os réus.

Interrogado, o réu Rafael Bezerra Ribeiro negou a prática do crime. Disse que naquele dia chegou do serviço e estava fumando "maconha", quando foi abordado. Não tentou fugir. Os policiais encontraram uma bolsa mais abaixo e disseram que estaria com a corré, o que não era verdade. Havia conhecido a corré naquele dia e estava fumando junto com ela. Já havia comprado a droga anteriormente, próximo de onde morava, a cerca de cem metros de onde foi abordado. No local estava também uma outra menina, que foi embora. Trata-se de uma praticante, conhecida pelo uso de drogas, mas não era ponto de tráfico. Essa terceira menina também foi abordada e levada para a Delegacia, mas estava grávida e foi liberada.

Nada obstante o acusado não ter admitido o tráfico, a autoria restou demonstrada.

Com efeito, o policial militar Marcos Tadeu de Moraes Pareschi atestou que a equipe foi acionada pelo COPOM, com informações de que um casal realizava o tráfico no local. Com a ré foi localizada uma pochete com as drogas e o réu admitiu que ele fazia a venda daquele entorpecente, que ficava com a acusada em caso de serem abordados. O local era conhecido como ponto de venda de drogas, atrás de uma escola municipal. Não conhecia os réus até então. A ré também admitiu que realizava o tráfico. Eles eram casados ou namorados. No momento da abordagem não havia usuários no local.

Também a policial militar Luana Milena Arruda da Silva atestou que estavam em patrulhamento e o COPOM informou sobre dois indivíduos na prática do tráfico. No local indicado depararam-se com os réus, que tentaram se evadir ao avistar a viatura. Realizaram a abordagem e com a ré estava uma pochete, na cintura. Eles acabaram admitindo que estavam vendendo as drogas. O local é conhecido como ponto de tráfico.

Inexiste razão para recusar credibilidade aos relatos policiais, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese inócua. Não se olvide que em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, tendo em vista, a dificuldade de encontrar nos tempos atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e

justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço.

Portanto, a versão que o réu apresentou para os fatos não pode ser aceita, já que não encontra respaldo na prova dos autos. Em suma, a quantidade e variedade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada, em porções individuais, pronta para a comercialização, o modo como se comportou ao avistar a viatura, procurando se evadir, a apreensão de dinheiro cuja origem lícita não restou demonstrada, constituem circunstâncias que sustentam a conclusão, sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante.

De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal.

Irrecusável, portanto, a condenação.

Ainda, o delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Ressalte-se que embora essa circunstância não esteja descrita expressamente na denúncia, a situação de calamidade é notória, inclusive declarada pelos decretos acima mencionados, de modo que pode ser reconhecida, uma vez que se trata de circunstância agravante e a inicial acusatória descreveu a data do fato em que o crime aconteceu.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, porque apresenta Maus antecedentes, como revela certidão criminal de fls. 195/196 (processo 0005601-47.2003.8.26.0045).

O crime foi cometido durante situação de calamidade pública, razão pela qual agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem outras causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar.

As circunstâncias aqui verificadas tornam inaplicável a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, criado com objetivo de apenar minimamente aquele que se está iniciando no narcotráfico. Não é o caso dos autos. O réu não demonstrou possuir atividade lícita, ostenta Maus antecedentes, consoante certidão criminal acima mencionada, restando evidente que se dedica à traficância, fazendo dela seu meio de vida. O tráfico de entorpecentes não é crime artesanal e quem nele se envolve necessariamente integra organização de pessoas para o seu cometimento, atentando-se à quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida,

inclusive cocaína, na forma de "crack", de natureza mais nociva, e ADB-Butinaca e MDMB-4en-PINACA canabinoides sintéticos, consoante Portaria SVS/MS 344/98 e atualização posterior, Portaria SPTC 136 de 2020. É sabido que aquele que produz a cocaína não é o mesmo que a refina, tampouco é aquele que a transporta e distribui para o consumo de terceiros, o mesmo se aplicando aos demais entorpecentes, estando óbvio que para o seu cometimento é necessário estar envolvido, ainda que minimamente, com toda a cadeia criminosa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO RAFAEL BEZERRA RIBEIRO, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado e deixo de conceder ao réu qualquer benefício em razão do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e Lei 8.072/90, observando-se ainda os maus antecedentes, conforme certidão criminal já mencionada.

O tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, e a sociedade ordeira e trabalhadora já não suporta viver à mercê da ação de traficantes, sendo o regime fechado aquele que responde de modo mais adequado à repressão estatal, em face da periculosidade daqueles que insistem em cometer tal delito, colocando em risco a saúde de incontável número de pessoas, como aqui se verifica.

Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade.

O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado.

Declaro a perda do valor apreendido em favor da União, eis que decorrente do tráfico. Declaro ainda a perda dos objetos apreendidos, eis que relacionados ao tráfico, oficiando-se ao setor competente para que dê destino próprio. Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, oficiando-se para tanto, se ainda não ocorreu.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga

- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA